

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕251号

纪律处分决定书

当事人：深圳市斯沃普资产管理有限公司（以下简称深圳斯沃普）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向深圳斯沃普下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕20号）。深圳斯沃普于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳斯沃普存在以下违规行为：

一是向投资者出具误导性陈述材料，使投资者产生刚性兑付预期。“斯沃普—南联大厦长租项目私募股权基金”“南联大厦长租项目私募股权基金2期”（以下合称“南联大厦长租项目基金”）系深圳斯沃普管理的私募基金产品，深圳斯沃普于2018年6月至9月向“南联大厦长租项目基金”的多名投

投资者提供《财务通知书》，《财务通知书》内载明“业绩比较基准”“按季度分配收益”“本金收益合计”等。深圳斯沃普提供的《财务通知书》以季度为分配期限，向投资者列明具体分配日及具体分配金额和本金收益合计金额等行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第二十五条和《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条的规定。

二是管理人登记信息与实际情况不相符。深圳斯沃普在协会登记的法定代表人为吴丹；但自律检查过程中，深圳斯沃普向协会提供的情况说明载明，吴丹已于2021年8月从深圳斯沃普离职。上述登记信息与实际情况不相符的情形违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十一条、第二十二条的规定。

以上事实有相关《财务通知书》、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、申辩意见

深圳斯沃普提出以下申辩意见：

一是就第一项违规事实，相关基金合同、风险揭示书等均明确基金管理人不对基金财产的收益情况作出任何承诺或担保；在基金未满足分配条件的情况下，深圳斯沃普也未曾向投资人分配过任何收益；《财务通知书》作为对投资人已经投资金额份额的确认，以“业绩比较基准”阐述预估收益目标，《财务通知书》也写明“投资凭证不构成任何形式的合同条款，相关收益以合同约定或实际情况为主”。

二是就第二项违规事实，登记的法定代表人吴丹离职后，

因存在诉讼纠纷、未物色到合适人员担任法定代表人等原因，未能完成法定代表人变更，深圳斯沃普在积极整改。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

（一）投资者获得的收益应当与投资标的实际收益相匹配，管理人不得按照类似存款计息的方法计提并支付投资者收益。管理人或募集机构使用“业绩比较基准”或“业绩报酬计提基准”等概念，应当与其合理内涵一致，不得将上述概念用于明示或者暗示基金预期收益，使投资者产生刚性兑付预期。深圳斯沃普于2018年6月至9月向“南联大厦长租项目基金”的多名投资者提供《财务通知书》，《财务通知书》内载明“业绩比较基准”“按季度分配收益”“本金收益合计”等。深圳斯沃普提供的《财务通知书》通过表格载明“基金收益计划分配相关情况”，以季度为分配期限，向投资者列明具体分配日及相应的具体分配金额和本金收益合计金额；构成向投资者出具误导性陈述材料，使投资者产生刚性兑付预期。

（二）深圳斯沃普对“管理人登记信息与实际情况不相符”违规行为尝试进行整改，但相关违规情形尚未完成整改、依然存在。综上，对该项申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对深圳斯沃普进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案六个月。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年5月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
